

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3269/2535

นาง สอน จำปา สา
นาง แหวน คำแสงดีหรือจำปาสา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 156 วรรคสี่, มาตรา 156 วรรคห้า

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์แล้ว หากโจทก์ไม่พอใจคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว โจทก์มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ เพื่ออนุญาตให้โจทก์นำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าโจทก์เป็นคนยากจนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่ หรืออุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์นั้นต่อศาลอุทธรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าวตาม มาตรา 156 วรรคห้า ซึ่งแม้โจทก์มีสิทธิที่จะเลือกดำเนินการกระบวนการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องเลือกดำเนินการกระบวนการพิจารณาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 156 วรรคสี่ก่อน และอาจข้ามไปดำเนินการพิจารณาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 156 วรรคห้าได้ก็ตามแต่การที่กฎหมายบัญญัติทางแก่ที่ผู้ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาไว้ตามวรรคสี่และวรรคห้า ของ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 นั้นเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติขั้นตอนที่ผู้ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาจะต้องดำเนินการกระบวนการพิจารณาต่อไปไว้แล้ว ดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์และโจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งนั้นตามมาตรา 156 วรรคห้า แต่โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกินกำหนด 7 วัน นับแต่วันมีคำสั่งและศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์นั้นแล้ว โจทก์จะกลับมาขอให้ศาลพิจารณาคำขอฟ้องคดี

อย่างคนอนาถานั้นใหม่เพื่อให้โจทก์นำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าโจทก์เป็น
คนยากจนตามมาตรา 156วรรคสี่อีก หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ให้ที่ดินแก่จำเลยซึ่งเป็นบุตร จำเลยประพฤติเนรคุณต่อ
โจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาถอนคืนการให้ที่ดินดังกล่าว โดยยื่นคำร้องขอฟ้องคดีอย่าง
คนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องโจทก์อุทธรณ์คำสั่ง ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์เพราะยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาโจทก์ยื่น
คำร้องขอต่อศาลชั้นต้นให้พิจารณาคำขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาใหม่เพื่ออนุญาตให้
โจทก์นำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าโจทก์เป็นคนยากจน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้
ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์หากโจทก์ประสงค์
จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายในกำหนด 10 วัน นับตั้งแต่
วันทราบคำสั่ง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงว่า เมื่อ
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์และโจทก์ได้ยื่น
อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นนั้นแล้วโจทก์มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลให้พิจารณาคำขอฟ้อง
คดีอย่างคนอนาถาใหม่เพื่ออนุญาตให้โจทก์นำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่า
โจทก์เป็นคนยากจนได้อีกหรือไม่ ในปัญหานี้ เห็นว่าเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์แล้ว หากโจทก์ไม่พอใจคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว โจทก์มีสิทธิที่จะดำเนินการตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่ หรือวรรคห้าบัญญัติไว้ โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ เพื่ออนุญาตให้โจทก์นำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าโจทก์เป็นคนยากจนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่หรืออุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์นั้นต่อศาลอุทธรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคห้าซึ่งแม้โจทก์มีสิทธิที่จะเลือกดำเนินการกระบวนการพิจารณาเช่นนั้น อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องเลือกดำเนินการพิจารณาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่ ก่อนและอาจเข้าไปดำเนินการพิจารณาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคห้าได้ก็ตามแต่การที่กฎหมายบัญญัติทางแก่ที่ผู้ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาจะดำเนินการกระบวนการพิจารณาต่อไปในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่พอใจคำสั่งของศาลชั้นต้นที่มีคำสั่งให้ยกคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาไว้ตามวรรคสี่และวรรคห้าของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 นั้น เห็นได้ว่าเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติขั้นตอนที่ผู้ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาจะต้องดำเนินการพิจารณาต่อไปไว้แล้ว ดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ และโจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคห้า แต่โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกินกำหนด 7 วัน นับแต่วันมีคำสั่งและศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์นั้นแล้ว โจทก์จะกลับมาขอให้ศาลพิจารณาคำขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถานั้นใหม่เพื่ออนุญาตให้โจทก์นำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าโจทก์เป็นคนยากจนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่อีก หาได้ไม่

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ